من بين أهله) كمن يخرج الى الصلاة فلا يعود أو الى حاجة قريبة فلا يعود (أو في مهلكة) وهي بفتح الميم واللام ويجوز كسرها حكاهما أبو السعادات ويجوز ضم الميم مع كسر اللام اسم فاعل من أهلكت فهي مهلكة وهي أرض يكثر فيها الهلاك قاله في المبدع (كدرب الحجاز أو فقد من بين الصفين حال الحرب أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون) فمتى فقد انسان في هذه الاحوال الممثل بها أو نحوها (انتظر تتمة أربع سنين منذ فقد ثم يقسم ماله في الحالتين) لانها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار فانقطاع خبره عن أهله مع غيبته على هذا الوجه يغلب ظن الهلاك اذ لو كان باقيا لم ينقطع خبره الى هذه الغاية فلذلك حكم بموته في الظاهر فيصل ماله لورثته لذلك ولان الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على اعتداد امرأته بعد تربصها هذه المدة وحلها للازواج بعد ذلك واذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للابضاع ففي المال أولى ويزكى مال المفقود لما مضى قبل القسمة (فان قدم) المفقود (بعد القسمة) لماله (أخذ ما وجده) منه (بعينه) لانه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه (ورجع بالباقي) على من أخذه بمثل مثلي وقيمة متقوم لتعذر رده بعينه (فان مات مورث هذا المفقود) أي من يرث المفقود منه (في زمن انتظاره) أي في المدة التي قلنا ينتظر به فيها (أخذ) من تركة الميت (كل وارث) غير المفقود (اليقين) وهو ما لا يمكن ان ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته (ووقف له) أي للمفقود (الباقي) حتى يتبين أمره أو تنقضي مدة الانتظار لانه مال لا يعلم الآن مستحقه أشبه الذي ينقص نصيبه بالحمل وطريق العمل في ذلك ان تعمل المسئلة على انه حي ثم على انه ميت ثم تضرب احداهما في الاخرى ان تباينتا أو في وفقها ان اتفقتا وتجتزي باحداهما ان تماثلتا وبأكثرهما ان تداخلتا وتدفع لكل وارث اليقين وهو أقل النصيبين ومن سقط في احداهما لم يأخذ شيأ (ومن أشكل نسبه) من عدد محصور والمراد ورجي انكشافه (فكالمفقود) في انه اذا مات أحد من الواطئين لامه وقف له منه نصيبه على تقدير الحاقه به وان لم يرج زوال اشكاله بأن عرض على القافة فأشكل عليهم ونحو ذلك لم يوقف له شئ

## (باب ميراث الخنثى)

(وهو من له شكل الذكر و) شكل (فرج المرأة) زاد في المغني والشرح أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول (ويعتبر) أمره من كونه ذكرا أو أنثى في توريثه وغيره مع اشكاله (ببوله) من أحدهما فان كان يبول منهما (فبسبقه) أي سبق البول (من أحدهما) قال في المغني قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ان الخنثى يورث من حيث يبول فان بال من حيث يبول الرجل فهو رجل وان بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة (فان خرج) البول (منهما) أي من شكل الذكر وشكل الفرج (معا) بان لم يسبق من واحد منهما (اعتبر أكثرهما) خروجا منه قال ابن حمدان قدرا وعددا لان له تأثيرا قال في المغني فان خرجا معا ولم يسبق أحدهما فقال أحمد في رواية اسحق بن ابراهيم يرث من المكان الذي يبول منه أكثر (فان استويا) أي استوى الحالان في قدر ما يخرج من كل واحد منهما من البول (فمشكل) أي فالخنثى المتصف بذلك يسمى مشكلا لانه قد أشكل أمره لعدم تميزه بشيء مما تقدم (فان رجي كشفه) أي كشف اشكاله (بعد كبره) أي بلوغه (أعطي) الخنثى (ومن معه) من الورثة (اليقين) من التركة وهو